أو أنثى فعندها ليلا ونهارا ويزورها الاب على العادة وان اختارهما أقرع وان لم يختر فالام أولى وقيل يقرع ولو أراد أحدهما سفر حاجة كان الولد المميز وغيره مع المقيم حتى يعود أو سفر نقلة فالاب أولى بشرط أمن طريقه والبلد المقصود وقيل ومسافة قصر ومحارم العصبة في هذا كالاب وكذا ابن عم لذكر ولا يعطى أنثى فان رافقته بنته سلم اليها *(فصل)* عليه كفاية رقيقه نفقة وكسوة وان كان أعمى زمنا ومدبرا ومستولدة من غالب قوت رقيق البلد وأدمهم وكسوتهم ولا يكفي ستر العورة ويسن أن يناوله مما يتنعم به من طعام وأدم وكسوة وتسقط بمضي الزمان ويبيع القاضي فيها ماله فان فقد المال أمره ببيعه أو اعتاقه ويجبر أمته على ارضاع ولدها وكذا غيره ان فضل عنه وفطمه قبل حولين ان لم يضره وارضاعه بعدهما ان لم يضرها وللحرة حق في التربية فليس لاحدهما فطمه قبل حولين ولهما ان لم يضره ولاحدهما بعد حولين ولهما الزيادة ولا يكلف رقيقه الا عملا يطيقه ويجوز مخارجته بشرط رضاهما وهي خراج يؤديه كل يوم أو أسبوع وعليه علف دوابه وسقيها فان امتنع أجبر في المأكول على بيع أو علف أو ذبح وفي غيره على بيع أو علف ولا يحلب ما ضر ولدها وما لا روح له كقناة ودار لا تجب عمارتها

(كتاب الجراح)

الفعل المزهق ثلاثة عمد وخطأ وشبه عمد ولا قصاص الا في العمد وهو قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا جارح أو مثقل فان فقد قصد أحدهما بان وقع عليه فمات أو رمى شجرة فأصابه فخطأ وان قصدهما بما لا يقتل غالبا فشبه عمد ومنه الضرب بسوط أو عصا فلو غرز ابرة بمقتل فعمد وكذا بغيره ان تورم وتألم حتى مات فان لم يظهر أثر ومات في الحال فشبه عمد وقيل عمد وقيل لا شئ ولو غرز فيما لا يؤلم كجلدة عقب فلا شئ بحال ولو حبسه ومنعه الطعام والشراب والطلب حتى مات فان مضت مدة يموت مثله فيها غالبا جوعا أو عطشا فعمد والا فان لم يكن به جوع وعطش سابق فشبه عمد وان كان بعض جوع وعطش وعلم الحابس الحال فعمد والا فلا في الاظهر ويجب القصاص بالسبب فلو شهدا بقصاص فقتل ثم رجعا وقالا تعمدنا لزمهما القصاص الا أن يعترف الولي بعلمه بكذبهما ولو ضيف بمسموم صبيا أو مجنونا فمات وجب القصاص أو بالغا عاقلا ولم يعلم حال الطعام فدية وفي قول قصاص وفي قول لا شئ ولو دس سما في طعام شخص الغالب أكله منه فأكله جاهلا فعلى الاقوال ولو ترك المجروح علاج جرح مهلك فمات وجب القصاص ولو ألقاه في ماء لا يعد مغرقا كمنبسط فمكث فيه مضطجعا حتى هلك فهدر أو مغرق لا يخلص منه الا بسباحة فان لم يحسنها أو كان مكتوفا أو زمنا فعمد وان منع منها عارض كريح وموج فشبه عمد وان أمكنته فتركها فلا دية في الاظهر أو في نار يمكن الخلاص منها فمكث فيها ففي الدية القولان ولا قصاص في الصورتين وفي النار وجه ولو أمسكه فقتله آخر أو حفر بئرا فرداه فيها آخر أو ألقاه من شاهق فتلقاه آخر فقده فالقصاص على القاتل والمردي والقاد فقط ولو ألقاه في ماء مغرق فالتقمه حوت وجب القصاص في الاظهر أو غير مغرق فلا ولو أكرهه على قتل فعليه القصاص وكذا على المكره في الاظهر فان وجبت الدية وزعت فان كافأه أحدهما فقط فالقصاص عليه ولو أكره بالغ مراهقا فعلى البالغ القصاص ان قلنا عمد الصبي عمد وهو الاظهر ولو أكره على رمي شاخص علم المكره أنه رجل وظنه المكره صيدا فالاصح وجوب القصاص على المكره أو على رمي صيد فأصاب رجلا فلا قصاص على أحد أو على صعود شجرة فزلق ومات فشبه عمد وقيل عمد أو على قتل نفسه فلا قصاص في الاظهر ولو قال اقتلني والا قتلتك فقتله فالمذهب لا قصاص والاظهر

تجب نفقتها لو لم تفارق في مسكن كانت به عند الفرقة ولو من نحو شعر ولا تخرج الا لعذر كشراء غير من لها نفقة نحو طعام نهارا وغزلها ونحوه عند جارتها ليلا ان باتت ببيتها وكخوف وشدة تأذ بالجيران أو عكسه ولو انتقلت لبلد أو مسكن باذن فوجبت عدة ولو قبل وصولها اعتدت فيه أو بلا اذن ففي الاول كلو أذن فوجبت قبل خروجها أو سافرت باذن فوجبت في طريق فعودها أولى ويجب بعد انقضاء حاجتها أو مدة الاذن أو اقامة المسافر كوجوبها بعد وصولها ولو خرجت فطلقها وقال ما أذنت في خروج أو أذنت لا لنقلة حلف واذا كان المسكن له ويليق بها تعين وصح بيعه في عدة أشهر أو مستعارا أو مكترى وانقضت مدته انتقلت ان امتنع المالك أو لها تخيرت كلو كان خسيسا ويتخير ان كان نفيسا وليس له مساكنتها ولا مداخلتها الا في دار واسعة مع مميز بصير محرم لها مطلقا أو له أنثى أو حليلة أو دار بها نحو حجرة وانفرد كل بواحدة بمرافقها كمطبخ ومستراح وممر وأغلق باب بينهما

(باب الاستبراء) يجب لملك أمة بشراء أو غيره وان تيقن براءة رحم وبطلاق قبل وطء وبزوال كتابة وردة لا بحل من نحو صوم ولا لملكه زوجته بل يسن وبزوال فراش عن أمة بعتقها ولو استبرأ قبله مستولدة لا غيرها وحرم قبل استبراء تزويج موطوأته لا تزوجها ان أعتقها وهو حيضة ولذات أشهر شهر وللحامل غير معتدة بالوضع وضعه ولو من زنا ولو ملك نحو مجوسية أو مزوجة فجرى صورة استبراء فزال مانعه لم يكف وحرم قبل استبراء في مسبية وطء وفي غيرها تمتع وتصدق في قولها حضت ولو منعته فقال أخبرتني بالاستبراء حلف ولا تصير فراشا الا بوطء فاذا ولدت للامكان منه لحقه وان قال عزلت لا ان نفاه وادعى استبراء وحلف ووضعته لستة أشهر منه فان أنكرته حلف أن الولد ليس منه ولو ادعت ايلادا فأنكر الوطء لم يحلف

(كتاب الرضاع)

أركانه رضيع ولبن ومرضع وشرط فيه كونه آدمية حية بلغت سن حيض وفي الرضيع كونه حيا لم يبلغ حولين يقينا وفي اللبن وصوله أو ما حصل منه جوفا ولو اختلط